РЕКЛАМА

Дело № 2-576/2021

Номер дела: **2-576/2021**

УИН: **79RS0006-01-2021-001478-48**

Дата начала: **04.08.2021**

Дата рассмотрения: **08.11.2021**

Суд: **Смидовичский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Пешкова Елена Викторовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Смидовичского района		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 п. Приамурский"		
ОТВЕТЧИК	Администрация муниципального образования "смидовичский муниципальный район" Еврейской автономной области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			04.08.2021
Передача материалов судье			04.08.2021
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Оставление иска (заявления, жалобы) без движения		06.08.2021
Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		13.08.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			13.08.2021
Подготовка дела (собеседование)			02.09.2021

Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			01.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	11.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ИНЫЕ ПРИЧИНЫ	28.10.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	08.11.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			15.11.2021

Решение

Дело № 2-576/2021

УИД 79RS0006-01-2021-001478-48

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Смидович 08 ноября 2021 года

Смидовичский районный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Пешковой Е.В.

при секретаре Сергейцовой Е.П.

с участием прокурора Плющевой Н.С.

представителей ответчиков Корневой О.И., Шершовой Г.В.,

Нагорной Р.В., Тимошенко Е.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Смидовичского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 п. Приамурский», муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. Белгородское», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-сад № 9 с. Песчаное», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Смидовичского района ЕАО в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Смидовичского района на основании поручения прокуратуры области проведены проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства по противодействию терроризму в образовательных учреждениях, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проведенной проверки выявлено, что в МБОУ «СОШ № 8 с. Аур» на входе отсутствуют двери с установленным домофоном для контроля пропуска лиц, частично

отсутствует ограждение территории образовательной организации.

Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации негативным образом отражается на условиях безопасности несовершеннолетних обучающихся. До настоящего времени нарушения не устранены.

Прокурор просит обязать МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать входную дверь в здание образовательного учреждения домофоном, оборудовать образовательное учреждение ограждением.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» входной дверью с домофоном, оборудовать образовательное учреждение ограждением.

Прокурор Смидовичского района ЕАО в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Смидовичского района на основании поручения прокуратуры области проведены проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства по противодействию терроризму в образовательных учреждениях, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проведенной проверки выявлено, что в здании МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» отсутствуют входные двери с домофоном на входе для контроля пропуска лиц, отсутствует металлоискатель.

Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации негативным образом отражаются на условиях безопасности несовершеннолетних обучающихся. До настоящего времени нарушения не устранены.

Прокурор просит обязать МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать здание образовательного учреждения входной дверью с домофоном, приобрести металлоискатель.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» входной дверью с домофоном, по приобретению металлоискателя.

Прокурор Смидовичского района ЕАО в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МБДОУ «Детский сад с. Белгородское», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Смидовичского района на основании поручения прокуратуры области проведены проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства по противодействию терроризму в образовательных учреждениях, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проведенной проверки выявлено, что в здании МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» отсутствуют входные двери с домофоном на входе для контроля пропуска лиц, отсутствует металлоискатель, частично отсутствует ограждение по периметру территории.

Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации негативным образом отражаются на условиях безопасности несовершеннолетних обучающихся. До настоящего времени нарушения не устранены.

Прокурор просит обязать МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать здание образовательного учреждения входной дверью с домофоном, приобрести металлоискатель, установить ограждение.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» входной дверью с домофоном, по приобретению металлоискателя, по установке ограждения.

Прокурор Смидовичского района ЕАО в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Смидовичского района на основании поручения прокуратуры области проведены проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства по противодействию терроризму в образовательных учреждениях, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проведенной проверки выявлено, что в здании МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» отсутствуют входные двери с домофоном на входе для контроля пропуска лиц, частично отсутствует ограждение по периметру территории, отсутствует металлоискатель.

Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности здания (территории) образовательной организации негативным образом отражаются на условиях безопасности несовершеннолетних обучающихся. До настоящего времени нарушения не устранены.

Прокурор просит обязать МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать здание образовательного учреждения входной дверью с домофоном, приобрести металлоискатель, оборудовать здание ограждением.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» входной дверью с домофоном, по установке ограждения, по приобретению металлоискателя.

Определением от 01.10.2021 указанные гражданские дела объединены в одно производство, делу присвоен номер 2-576/2021.

Определением от 04.10.2021 принято заявление прокурора об изменении исковых требований.

Прокурор просит обязать МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение; оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» ограждением; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Прокурор просит обязать МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение; оборудовать здание исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» ограждением; исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Прокурор просит обязать МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение; оборудовать здание исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» ограждением; исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Прокурор просит обязать МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение; оборудовать здание школы охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать здание школы охранной сигнализацией; оборудовать на 1-ом этаже здания школы помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Обязать администрацию Смидовичского муниципального района ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» ограждением; по оборудованию здания школы ограждением; охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; по оборудованию здания школы охранной сигнализацией; по оборудованию на 1-ом этаже здания школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск

национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

В судебном заседании помощник прокурора Смидовичского района ЕАО Плющева Н.С. исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в исковых заявлениях.

В судебном заседании представитель ответчика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» Корнева О.И. с исковыми требованиями не согласилась. Суду пояснила, что территория образовательного учреждения ограждена, но на один из пролетов ограждения упало дерево, в связи с чем он прогнулся. Вопрос по замене пролета ограждения будет решаться при поступлении финансирования на данные цели. Наглядное пособие в школе имеется.

В судебном заседании представитель ответчика МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» Шершова Г.В. с исковыми требованиями не согласилась. Суду пояснила, что в образовательном учреждении имеется кнопка тревожной сигнализации, она работает в штатном режиме. Установлена новая тревожная сигнализация, которая еще не подключена к пульту охраны и не принята в работу представителем Росгвардии. Ограждение образовательного учреждения имеется и выполняет в полном объеме свои функции. Наглядное пособие по антитеррористической защищенности соответствует предъявляемым требованиям.

Представитель ответчика МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» Нагорная Р.В. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась. Суду пояснила, что ограждение территории детского сада имеет небольшие порванные ячейки размером около 3,5 см. Ограждение выполняет свою функцию. Тревожная сигнализация работает, в наглядном пособии не указан номер телефона Росгвардии, однако он не нужен, так как сигнал сразу идет в Росгвардию.

Представитель ответчика – администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО Тимошенко Е.В. с требованиями прокурора частично не согласилась. Суду пояснила, что в МБОУ «СОШ № 8 с. Аур» и МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» имеющееся ограждение выполняет свои функции. Никаких нормативов по высоте ограждения не существует. Наглядные пособия в образовательных учреждениях соответствует требованиям закона, указаны все необходимые номера телефонов. Тревожная сигнализация в образовательных учреждениях находится в исправном состоянии.

Представитель ответчика МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в его отсутствие. Согласно письменному отзыву, с исковыми требованиями не согласился, указав, что здание МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» оснащено системой видеонаблюдения. В учреждении имеются технические средства тревожной сигнализации, действует пропускной и внутриобъектовый режим. На территории Смидовичского района нет ни одной организации, которая может оказать услуги по централизованной (пультовой) охране. Охрана здания обеспечивается сторожами. Ограждение по периметру имеет дефект в 3 секциях из 100. Направлено письмо в отдел образования с просьбой о выделении средств на замену поврежденных секций ограждения.

Выслушав пояснения помощника прокурора, представителей ответчиков, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьями 20, 41 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на безопасность жизни и здоровья.

В пункте 3 статьи 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается, в том числе на принципе приоритета мер предупреждения терроризма.

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. 8 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ст. 28 вышеуказанного Федерального закона к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законом порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно СП 2.4.3648-20 2.2.1. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденному Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, собственная территория хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), которые устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 указанных Требований выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств.

Согласно п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются, в том числе следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии (п.п. «г»); размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (п.п. «л»); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения (п.п. «м»).

Согласно п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются, в том числе, следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации (п.п. «а»); обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (п.п. «б»); оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (п.п. «в»); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (п.п. «д»).

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Смидовичского района ЕАО проведена проверка по вопросу соблюдения в образовательных учреждениях Смидовичского муниципального района ЕАО требований законодательства о противодействии терроризму.

В ходе проверки установлено следующее.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное», МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» относятся к объектам 4 категории опасности, МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» относится к объектам 3 категории опасности.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» по адресу: с. Аур, ул. Комсомольская, 7а погнут и наклонен один из пролетов ограждения; имеется стенд с разъяснениями действий при угрозе террористического акта, однако на нем отсутствуют телефоны Росгвардии и аварийно-спасательных служб.

В МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» по адресу: с. Песчаное, пер. Новый, 3 в ограждении имеются дыры и разрывы. На стенде по антитеррористической безопасности отсутствуют телефоны Росгвардии и аварийно-спасательных служб.

В МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» по адресу: с. Белгородское, ул. Совгаванская, 2 ограждение имеет повреждения, частично отсутствует сетка. По всему ограждения местами уклон внутрь, небольшие порывы. На стенде по антитеррористической безопасности отсутствуют телефоны Росгвардии, УФСБ, полиции, МЧС.

В МБДОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» частично отсутствует ограждение; отсутствует охрана сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Отсутствует охранная сигнализация, на первом этаже отсутствует помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ.

По информации ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ЕАО» по состоянию на 13.08.2021 в МДОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» и в МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» кнопки тревожной сигнализации находятся в неисправном состоянии.

Суд отклоняет доводы представителей ответчиков о том, что в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» имеется ограждение, которое выполняет свои функции. Из представленных суду фотоснимков видно, что один из пролетов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» сильно погнут и наклонен в сторону, а ограждение МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» имеет разрывы в пролетах, в которых отсутствует сетка, что не исключает свободный проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц.

Наглядные пособия в образовательных учреждениях не соответствуют п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, так как в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» наглядные пособия не содержат номера телефона территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; в МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» наглядное пособие не содержит номера телефона территориального органа безопасности.

Представителем ответчика МБДОУ «Детский сад с. Белгородское» в судебном заседании не представлены документы, подтверждающие исправность тревожной сигнализации, установленной в образовательном учреждении.

Доводы представителя ответчика МБОУ «Детский сад № 2 п. Приамурский» об оснащении здания техническими средствами тревожной сигнализации не являются основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в связи с тем, что Требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, предусмотрено оборудование помещений образовательных учреждений 3 категории опасности охранной сигнализацией, которая не тождественна тревожной сигнализации (системе передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»).

Таким образом, выявленные в образовательных учреждениях нарушения Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, ответчиками не оспорены, доказательства устранения нарушений ответчиками не представлены.

Предусмотренные пунктами 24 и 25 Требований мероприятия направлены на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), под которой Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» понимает состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Выявленные нарушения отрицательно сказываются на безопасности лиц, пребывающих в образовательных учреждениях, поскольку не позволяют обеспечить постоянный контроль и предупреждение чрезвычайных ситуаций и террористических актов, что нарушает права несовершеннолетних детей и является угрозой их жизни и здоровья.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счёт средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Таким образом, финансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий образовательных учреждений является обязанностью органов местного самоуправления.

При таких обстоятельствах требования прокурора суд признает законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Представителем ответчика МБДОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» представлен акт обследования от 15.10.2021, подписанный представителем ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ЕАО» ФИО8, согласно которому здание оборудовано средствами тревожной сигнализации. На момент проверки технические средства охраны находятся в исправном состоянии. При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований прокурора в части оборудования здания МБДОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» исправной тревожной сигнализацией необходимо отказать.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание важность защиты охраняемых законом прав неопределенного круга лиц, в защиту которых обратился прокурор, а также принцип разумности и

необходимость обеспечения соблюдения баланса интересов сторон, учитывая, что для выполнения решения суда необходимы значительные финансовые затраты и определенное время, суд считает возможным установить срок исполнения решения суда до 01.09.2022 г.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, районный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Смидовичского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 п. Приамурский», муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. Белгородское», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа-сад № 9 с. Песчаное», муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур», администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО об обязании к совершению определенных действий удовлетворить частично.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» в срок до 01.09.2022 г.:

- оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение;

- оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с. Аур» ограждением; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-сад № 9 с. Песчаное» в срок до 01.09.2022 г.:

- оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение;

- оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа- сад № 9 с. Песчаное» ограждением; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Белгородское» в срок до 01.09.2022 г.:

- оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение;

- оборудовать здание исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006,

- оборудовать наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Белгородское» ограждением; исправной тревожной сигнализацией (системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»), в соответствии с п.п. «г» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; наглядным пособием, соответствующим п.п. «л» п. 24 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Обязать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. Приамурский» в срок до 01.09.2022 г.:

- оградить территорию образовательного учреждения, где отсутствует ограждение;

- оборудовать здание охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать здание охранной сигнализацией;

- оборудовать на 1-ом этаже здания помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

Обязать администрацию муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО профинансировать мероприятия по оборудованию здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 п. Приамурский» ограждением; охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; охранной сигнализацией; на 1-ом этаже здания помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в суд Еврейской автономной области через Смидовичский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Е.В.Пешкова

Мотивированное решение изготовлено 15.11.2021 г.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».